

Notes

আইে নর সংজ্ঞা ও প্রকারে ভদ

- আইন হে লা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির সমষ্টি যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রে যোগে যাগ্য।
- আইে নর মূল উে দশ্য হে লা সমাে জ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিকে দে অধিকার রক্ষা করা।

আইে নর প্রকারে ভদ:

- সরকারি আইন (Statutory Law): রাষ্ট্র এবং জনগে দে মধ্যে সম্পর্ক নিে য আে লাচনা কে রাে যমন: ে ফৌজদারি আইন, সাংবিধানিক আইন, প্র শাসনিক আইন।
- ে বসরকারি আইন (Common Law): ব্য ক্তি বা প্রতিষ্ঠানে নর মধ্যে সম্পর্ক নিে য আে লাচনা কে রাে যমন: চুক্তি আইন, সম্পত্তি আইন, পারিবারিক আইন।
- ে ফৌজদারি আইন (Criminal Law): অপরাধ এবং তার শাস্তির বিধান নিে য আে লাচনা কে রাে
- ে দেওয়ানি আইন (Mughal Law): ব্য ক্তি বা প্রতিষ্ঠানে নর অধিকার এবং বাধ্য বাধকতা নিে য আে লাচনা কে রাে
- সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law): রাে ষ্ট্রর মূল কাঠামো, সরকার এবং জনগে দে ে মৌলিক অধিকার নিে য আে লাচনা কে রাে

বাংলাে দে শর আইে নর উৎস

- সংবিধান (Constitution): বাংলাে দে শর আইন।
- আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন (Acts): জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইন।
- অধ্যানে দশ (Regulations): জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির জারি করা আইন।
- বিধি ও প্রবিধি (Rules and By-laws): আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা বে ল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম।
- প্রথা ও রীতিনীতি (Customs and Traditions): প্রচলিত এবং আদালত কর্তৃক স্বীকৃত প্রথা।
- বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions): উচ্চ আদালতে দে দেওয়া রায় যা নিম্ন আদালতে দে জন্য নির্জর হিে সে বে কাজ কে রাে

বাংলাে দে শর সংবিধান

- বাংলাে দে শর সংবিধান হে লাে দে শর আইন। এটি ১৯৭২ সাে লর ৪ নে ভস্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিে সম্বরে থে কে হয়।
- সংবিধানে নর মূল ৈ বশিষ্ট য :

- প্রজাতন্ত্র (০০০০০০০০)
- গণতন্ত্র (০০০০০০০০)
- সমাজতন্ত্র (০০০০০০০০)
- ০০০০০০০০০০০০০০
(০০০০০০০০০০)
- ে মৌলিক অধিকার (০০০০০০০০০০ ০০০০০০)
- ক্ষমতার পৃথকীকরণ (০০০০০০০০০০ ০০ ০০০০০০০)

ে ফৌজদারি আইন ও ে দওয়ানি আইন

ে ফৌজদারি আইন (০০০০০০০০ ০০০)

- অপরাধমূলক কাে জর বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তির বিধান নিয়ে আে লাচনা কেে রা।
- উদাহরণ: চুরি, ডাকাতি, খুন,
০০০০০০
ইত্যাদি।
- ে ফৌজদারি
০০০০০০০০০০
(০০০০ ০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০) অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

ে দওয়ানি আইন (০০০০০০ ০০০)

- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত বিেরাধ নিষ্পত্তি কেে রা।
- উদাহরণ: সম্পত্তি সংক্রান্ত বিেরাধ, চুক্তি ভঙ্গ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি।
- ে দওয়ানি
০০০০০০০০০০
(০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০০০০০০০০) অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ

- দণ্ডবিধি (০০০০০০ ০০০০০): অপরাধ ও শাস্তির সংজ্ঞা এবং বিধান আে লাচনা কেে রা।
- ে ফৌজদারি
০০০০০০০০০০
(০০০০ ০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০): ে ফৌজদারি মামলার তদন্ত, বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ কেে রা।
- ে দওয়ানি
০০০০০০০০০০
(০০০০ ০০ ০০০০০০ ০০০০০০০০০০): ে দওয়ানি মামলার দাের, বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ কেে রা।
- সাক্ষ্য আইন (০০০০০০০০ ০০০): আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়মাবলী
০০০০০০০০০০
কেে রা।
- চুক্তি আইন (০০০০০০০০ ০০০): চুক্তি সংক্রান্ত বিধিবিধান আে লাচনা কেে রা।
- ভূমি আইন (০০০০০ ০০০০০): ভূমি মালিকানা, হস্তান্তর এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিবিধান আে লাচনা কেে রা।

□ Key Terms & Definitions

আইন (Law): রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎ যোগ্য বিধিবিধান।

সংবিধান (Constitution): রাষ্ট্রের

সংবিধান

আইন।

ফৌজদারি আইন (Criminal Law): অপরাধ ও শাস্তির বিধান নিয়ে যার আলাচনা করে।

দওয়ানি আইন (Civil Law): ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে যার আলাচনা করে।

অধ্যাদেশ (Ordinance): জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির জারি করা আইন।

বিধি (Regulation): আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত নিয়ম।

□ Examples

একজন ব্যক্তি যদি চুরি করে, তবে তার বিচারে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী হবে।

দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ হলে, দওয়ানি আদালতে তামামলা করা যায়।

সংবিধান অনুযায়ী, সকল নাগরিকের বাকস্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার।

ভূমি সংক্রান্ত বিবরণের ক্ষেত্রে ভূমি আইন প্রযোজ্য।

□ Review Questions

আইন কাকে বলে? আইনের প্রকারভেদ ভেদে আলোচনা কর।

বাংলাদেশের আইনের উৎসগুলো কি কি?

সংবিধানে নারী মূল্যবোধ বর্ণিত আছে কি? উল্লেখ কর।

ফৌজদারি আইন ও দওয়ানি আইনের মধ্যে পার্থক্য কি?

গুরুত্বপূর্ণ আইনের নাম উল্লেখ কর।

□ Summary

বাংলাদেশের আইন হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগযোগ্য নিয়ম-নীতির সমষ্টি। এটি সরকারি ও বেসরকারি এই দুইভাবে বিভক্ত। সংবিধান, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধি, প্রথা ও রীতিনীতি, এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত আইনের প্রধান উৎস। সংবিধানের দশ

প্রকার

আইন। ফৌজদারি আইন অপরাধ ও শাস্তির বিধান এবং দওয়ানি আইন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে যাকাজ করে। দশ বিধি, ফৌজদারি

সংবিধান,

দওয়ানি

সংবিধান,

সাংসদ আইন, চুক্তি আইন এবং ভূমি আইন বাংলাদেশের দশ গুরুত্বপূর্ণ আইন।